

1501829-76.2020.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... jeans e boné preto realizava o tráfico de drogas no "calçadão do Boulevard", local conhecido pelo tráfico de drogas que ali ocorre. Disseram que rumaram ao local indicado e lograram abordar o acusado Paulo Ricardo como sendo a pessoa que havia sido flagrada pela câmera de monitoramento. Por ocasião da revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, oportunidade em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1501829-76.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501829-76.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Ricardo Santos de Mello

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

PAULO RICARDO SANTOS DE MELLO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 23 de abril de 2020, por volta das 18h30, no calçadão localizado na Avenida Geraldo Hackman, 154, Núcleo Residencial Faria Lima, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, guardava, para fins de tráfico, 11 (onze) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 5,2g (cinco gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 81), a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 88/89).

Recebida a denúncia (pág. 91), o réu foi citado (pág. 106).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (pág. 116/119).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas (pág. 123/125).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de exibição e

apreensão de pág. 5/6 e pelo laudo toxicológico de pág. 21/23.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, os guardas civis Thiago Winícius Neia e Marcos Antonio de Lima narraram que receberam informação, via COADE, de que um indivíduo de camiseta branca, bermuda jeans e boné preto realizava o tráfico de drogas no "calçadão do Boulevard", local conhecido pelo tráfico de drogas que ali ocorre. Disseram que rumaram ao local indicado e lograram abordar o acusado Paulo Ricardo como sendo a pessoa que havia sido flagrada pela câmera de monitoramento. Por ocasião da revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, oportunidade em que foram alertados pelo monitoramento de que ele teria escondido os entorpecentes em um canteiro, próximo ao calçadão, e lá realmente localizaram onze ependorffs de cocaína.

Em seu interrogatório o réu afirmou que fazia uso exacerbado de drogas à época dos fatos e que sequer se recordava de ter sido conduzido pelos guardas civis à Delegacia de Polícia.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do Relatório de Estudo de Caso para Ação Preventiva depreende-se que o operador da câmera de monitoramento observou a ação do acusado por, no mínimo, vinte e cinco minutos, e vale consignar que as imagens realmente apontam o réu em movimentação típica de tráfico de drogas. De modo que a autoria delitiva restou comprovada pela narrativa dos guardas civis, somada à ação coordenada com o operador da câmera por ocasião.

Assim, deve o pedido acusatório ser acolhido, não merecendo respaldo a tese defensiva apresentada.

Passo à dosimetria da pena.

Com exceção da condenação certificada na pág. 69/70, que ensejará o reconhecimento da reincidência específica, Paulo Ricardo não ostenta outros antecedentes desabonadores. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme já consignado, há condenação certificada às pág. 69/70 (1500381-12.2019.8.26.0569) que demonstra a reincidência específica do acusado. Aumento as penas, portanto, em 1/3, resultando elas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência do acusado, torno-as definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno PAULO RICARDO SANTOS DE MELLO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Determino seja a pena privativa de liberdade de inicialmente cumprida em regime fechado, em razão da reincidência específica.

Não sobrevivendo, ao menos nestes autos, motivos a ensejar a custódia cautelar do réu, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 31 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA